

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1183-2026/PS2**

DENUNCIANTE : PILAR HEREDIA QUINTO
(LA SEÑORA HEREDIA)
DENUNCIADO : INFINANCE XP S.A.
(LA FINANCIERA)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 6 de mayo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 5 de marzo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Financiera por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente siete (7) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-9148 de la denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues: (a) se efectuaron luego de entregar su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador desde un número oficial de la Financiera y le ofreció una nueva tarjeta con mejores beneficios, para lo cual tuvo que devolver su tarjeta; (b) su saldo disponible en la tarjeta era menor al consumido; y, (c) nunca ha realizado movimientos de consumo tan elevados en un solo día:

Fecha	Detalle	Importe S/
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	200,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	200,00

2. El 19 de marzo de 2026, la Financiera presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Los consumos denunciados fueron realizados mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con la lectura del chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante;
 - (ii) su reporte *Transaction Details* emitido por la procesadora de pagos Visa registra todos los datos de las operaciones cuestionadas, incluido el código de autorización, el cual es producto de la lectura del chip de la tarjeta de la denunciante;
 - (iii) su reporte refleja una diferencia horaria de cinco horas, toda vez que la plataforma utiliza el estándar internacional GMT en lugar de la hora local;
 - (iv) la tarjeta de crédito de la denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice la denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

que es conocida exclusivamente por la tarjetahabiente para que la compra sea válida;

- (v) no era su responsabilidad verificar la existencia del *voucher*, pues ello es realizado únicamente a efectos de verificar la identidad del tarjetahabiente y el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito les ha imputado esa responsabilidad a los establecimientos comerciales;
 - (vi) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento de efectuarse los consumos;
 - (vii) la primera operación denunciada generó alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito de la denunciante el 16 de enero de 2026 a las 20:52:59 horas, sin embargo, el bloqueo fue levantando por la señora Heredia pues reconoció haber autorizado dicha transacción;
 - (viii) notificó las operaciones denunciadas al correo electrónico de la denunciante;
 - (ix) una primera operación con características diferentes no puede ser calificada de inusual;
 - (x) la documentación contractual faculta el uso de sobregiro en la tarjeta de la denunciante; y,
 - (xi) alegó la ruptura del nexo causal debido a que la denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta y cortarla en su delante; pese a que informó que nunca pedirá información confidencial a sus clientes sobre su tarjeta ni que sea entregada a terceros.
3. El 24 de marzo de 2026, la Financiera presentó un escrito adicional a través del cual aportó el audio de la conversación telefónica que sostuvo su área de fraudes con la denunciante y el reporte de su sistema que muestra que la tarjeta de crédito de la denunciante tenía habilitada la opción de sobregiro de la línea de crédito.

ANÁLISIS**Sobre la norma aplicable**

4. Mediante Resolución SBS N° 02286-2024 se modificó el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, cuyo numeral 7 establece que, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2° del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para el caso de operaciones con tarjeta presente estos factores son: (i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia.
5. Cabe precisar que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2

mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad su aplicación, será a partir de su renovación¹.

6. En el presente caso, de la revisión de la documentación que obra en el expediente, se advierte que, si bien la tarjeta de crédito de la denunciante habría sido contratada el 26 de agosto de 2015, esta fue renovada, por lo que el plástico con el que se efectuaron las operaciones objeto de controversia - tarjeta de crédito N° 4040-****-****-9148 – fue emitida el 27 de setiembre de 2025; conforme se puede verificar de los medios probatorios adjuntos a continuación:

N.ID.PR	N.ID.SEC	CODO	NROCTA	NROTAR	TIPAR	CODTRA	TIPTAR	BLQANT	BLQACT	ORIGEN	TERP	USUARI	FECCAM	HORCAM
441121	22490668	551	0004040710024584482	0004040719018529148	1	ED	301_P	N	X	O	Z102	UM0000	20260116	21165274
441121	22490554	551	0004040710024584482	0004040719018529148	1	ED	301_P	T	N	O	Z102	UM0000	20260116	20535342
441121	22490551	551	0004040710024584482	0004040719018529148	1	ED	301_P	N	T	O	Z102	UM0000	20260116	20535985

**Estado de cuenta con periodo de facturación de 19 de agosto al 18 de septiembre de 2025
Tarjeta de crédito N° 4040-****-****-4482**

Financiera oh!

DEBITO PLAZA PLAZA PRIMARIO INDECOPI INDECOPI INDECOPI INDECOPI

PILAR HEREDIA QUINTO

CICLO DE FACTURACIÓN del 19/08/2025 al 18/09/2025

LÍNEA DE CRÉDITO APROBADA - UTILIZADA = DISPONIBLE

TARJETA OH!

DISPOSICIÓN DE EFECTIVO

CRÉDITO EFECTIVO

*No incluye ITF

(A) PAGO DEL MES

(B) PAGO MÍNIMO

(C) DEUDA TOTAL

FECHA LÍMITE DE PAGO 15/10/2025

404071****4482

! Nunca solicitaremos por correo, llamada, SMS o enlaces, los datos que se encuentran en tu Tarjeta oh!, ni tus claves secretas o código de seguridad que llegan por mensaje al celular.

! Recuerda que no realizamos visitas para solicitar la devolución de tu tarjeta.

**Estado de cuenta con periodo de facturación de 19 de septiembre al 18 de octubre de 2025
Tarjeta de Crédito N° 4040-****-****-9148**

¹ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**
Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:
(...)
b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**
b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.
c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2

Financiera oh!

PILAR HEREDIA QUINTO

CICLO DE FACTURACIÓN del 19/09/2025 al 18/10/2025

LÍNEA DE CRÉDITO APROBADA - UTILIZADA = DISPONIBLE

TARJETA OH!

DISPOSICIÓN DE EFECTIVO

CRÉDITO EFECTIVO

4040-****-****-4482

FECHA LÍMITE DE PAGO 15/11/2025

¡No incluye ITF

(A) PAGO DEL MES

(B) PAGO MÍNIMO

(C) DEUDA TOTAL

• Nunca solicitaremos por correo, llamada, SMS o enlaces, los datos que se encuentran en tu Tarjeta oh!, ni tus claves secretas o código de seguridad que llegan por mensaje al celular.

• Recuerda que no realizamos visitas para solicitar la devolución de tu tarjeta.

FECHA DE CONSUMO	DETALLE DE TU ESTADO DE CUENTA	TOTAL S/.
	SALDO MES ANTERIOR	392.97
	DETALLE DEL MOVIMIENTO DEL MES	
27/09/2025	COMISION POR DUPLICADO	20.00
29/09/2025	SEGURO PROTECCION DE TARJETA	15.90

7. En efecto, de los citados documentos, se aprecia que, hasta el 18 de septiembre de 2025 la señora Heredia usó la tarjeta N° 4040-****-****-4482; sin embargo, a partir del 27 de septiembre de 2025, la denunciante ya utilizaba un plástico distinto, esto es, la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-9148 con la que se realizaron las operaciones materia de denuncia.
8. En ese sentido, considerando que ha ocurrido la renovación de la tarjeta de crédito de la denunciante después del 1 de julio de 2025, corresponde aplicar las modificaciones efectuadas al Reglamento de Tarjetas, las cuales se encuentran reguladas en el numeral 7 del artículo 16° de dicha norma.

Sobre la responsabilidad de la Financiera por las operaciones no reconocidas

9. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores². Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos³.
10. El artículo 18° del Código⁴ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio,

² **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°.- Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°.- Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

11. El artículo 19° del Código⁵ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
12. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁶.
13. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁷.
14. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado, **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para el caso de operaciones con tarjeta presente estos factores son: **(i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia**⁸.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁷ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

15. La señora Heredia denunció a la Financiera porque cargó indebidamente siete (7) operaciones en su tarjeta de crédito N° 4040-****-****-9148, las cuales no reconoce haber autorizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	200,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	200,00

16. En sus descargos, la Financiera manifestó que los consumos materia de denuncia fueron realizados mediante el circuito operativo normal previsto para este tipo de operaciones, con el ingreso de la clave secreta la cual es de exclusivo conocimiento de la denunciante.
17. Para acreditar sus afirmaciones, la denunciada presentó el reporte “*Transaction Details*” remitido por la empresa procesadora (Visa), de dicho documento se observa la siguiente información:

Reporte “Transaction Details”*1° operación de S/ 3 000,00*

Primera operación “IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO” por el monto de S/ 3.000,00:

Transaction Details			
Card/Act #:	4040-71xx-xxxx-9148	Tran Type:	Auth
Network:	0002	Tran Date:	01/17/26
Tran ID:	386017067270472	Processing:	
ARN:		Date:	
Retrieval Ref #:	601701409156	Tran Amount:	3.000.00 PEN
		Issuer:	Financiera Orl S.A.
		CH Name:	
		Acquirer:	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.
		Merchant:	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO
		Location:	LIMA, PE
		Jurisdiction:	DOMESTIC-PE

(...)

Comercio

respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

(...)

M-OPS-04/01

Página 6 de 25



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2

Lectura del chip

Entry Mode: 05 Chip Card Read (data is reliable) F22

(...)

Código de respuesta = 00 aprobado y completado exitosamente

Código de autorización: 093224

Monto de la operación

PIN estuvo presente

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	093224		F38
Risk Score:	27		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition	00		F62
Code:			
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	3,000.00	SOL	
US Authorization Amount:	892.91	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	05:52:10 PM	Pacific Time	
	01:52:10	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52

2° operación de S/ 3 000,00

Segunda operación "IZI"DISTRIBUIDORA JG D LO" por el monto de S/ 3,000.00:

Número de tarjeta de crédito

Transaction Details			
Card/Acct #: 4940-71xx-xxxx-9148	Tran Type: Auth	Issuer: Financiera OH S.A.	
Network: 0002	Tran Date: 01/17/26	CH Name:	
Tran ID: 466017067723273	Processing	Acquirer: PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.	
ARN:	Date:		
Retrieval Ref #: 601701411683	Tran Amount: 3,000.00 PEN	Merchant: IZI"DISTRIBUIDORA JG D LO	
		Location: LIMA, PE	
		Jurisdiction: DOMESTIC-PE	

Comercio

(...)

Lectura del chip

Entry Mode: 05 Chip Card Read (data is reliable) F22

Código de respuesta = 00 aprobado y completado exitosamente

Código de autorización: 093351

Monto de la operación

PIN estuvo presente

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	093351		F38
Risk Score:	29		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition	00		F62
Code:			
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	3,000.00	SOL	
US Authorization Amount:	892.91	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	05:52:56 PM	Pacific Time	
	01:52:56	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52

3° operación de S/ 3 000,00



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2

Tercera operación "IZI" DISTRIBUIDORA JG D LO" por el monto de S/ 3,000.00:

Transaction Details	
Card/Account #: 4040-71xx-xxxx-9148	Tran Type: Auth
Network: 0002	Tran Date: 01/17/26
Tran ID: 468017069333383	CH Name: FINANCIERA OHL S.A.
ARN:	Processing: PROCESOS DE
Retrieval Ref #: 601701420633	Date: MEDIOS DE PAGO
	S.A.
	Tran Amount: 3,000.00 PEN
	Merchant: IZI DISTRIBUIDORA
	JG D LO
	Location: LIMA, PE
	Jurisdiction: DOMESTIC-PE

(...)

Lectura del chip

Authorization Data	
Response Code: 00	Approved and completed successfully
Reject Reason Code: 0000	HF14
Authorization Code: 093802	F38
Risk Score: 32	F62
Risk Score Reason Code 1: 0	F62
Risk Score Reason Code 2: 0	F62
Compromised Account Risk Condition Code: 00	F62
Compromised Event Reference ID: 00	F62
Risk Assessment Condition Code 3: 00	F62
Authorization Amount: 3,000.00	SOL
US Authorization Amount: 892.91	UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit: 0.00	SOL
Authorization Time: 05:55:34 PM	Pacific Time
01:55:34	GMT
Authorization Source Ind: 5	Response provided by issuer
Downgrade Reason Code: 0	F44.1
Partial Authorization Eligible: 0	F62.3
PIN was present: Yes	F60.10
	F52

4° operación de S/ 3 000,00

Cuarta operación "IZI" DISTRIBUIDORA JG D LO" por el monto de S/ 3,000.00:

Transaction Details	
Card/Account #: 4040-71xx-xxxx-9148	Tran Type: Auth
Network: 0002	Tran Date: 01/17/26
Tran ID: 306017069670717	CH Name: FINANCIERA OHL S.A.
ARN:	Processing: PROCESOS DE
Retrieval Ref #: 601701422513	Date: MEDIOS DE PAGO
	S.A.
	Tran Amount: 3,000.00 PEN
	Merchant: IZI DISTRIBUIDORA
	JG D LO
	Location: LIMA, PE
	Jurisdiction: DOMESTIC-PE

(...)

Lectura del chip

Authorization Data	
Response Code: 00	Approved and completed successfully
Reject Reason Code: 0000	HF14
Authorization Code: 093915	F38
Risk Score: 33	F62
Risk Score Reason Code 1: 0	F62
Risk Score Reason Code 2: 0	F62
Compromised Account Risk Condition Code: 00	F62
Compromised Event Reference ID: 00	F62
Risk Assessment Condition Code 3: 00	F62
Authorization Amount: 3,000.00	SOL
US Authorization Amount: 892.91	UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit: 0.00	SOL
Authorization Time: 05:56:09 PM	Pacific Time
01:56:09	GMT
Authorization Source Ind: 5	Response provided by issuer
Downgrade Reason Code: 0	F44.1
Partial Authorization Eligible: 0	F62.3
PIN was present: Yes	F60.10
	F52



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2

5° operación de S/ 3 000,00

Quinta operación "IZI* DISTRIBUIDORA JG D LO" por el monto de S/ 3,000.00:

Transaction Details			
Card/Act #:	4040-7100-xxxx-9148	Tran Type:	Auth
Network:	0002	Tran Date:	01/17/26
Tran ID:	386017070043631	Processing:	
ARN:		Date:	
Retrieval Ref #:	601701424006	Tran Amount:	3,000.00 PEN
		Merchant:	IZI* DISTRIBUIDORA JG D LO
		Location:	LIMA, PE
		Jurisdiction:	DOMESTIC-PE

(...)

Lectura del chip

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	093990		F38
Risk Score:	33		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	3,000.00	SOL	
US Authorization Amount:	892.91	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	05:56:46 PM	Pacific Time	
	01:56:46	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52

6° operación de S/ 200,00

Sexta operación "IZI* DISTRIBUIDORA JG D LO" por el monto de S/ 200.00:

Transaction Details			
Card/Act #:	4040-7100-xxxx-9148	Tran Type:	Auth
Network:	0002	Tran Date:	01/17/26
Tran ID:	386017073146937	Processing:	
ARN:		Date:	
Retrieval Ref #:	601702441513	Tran Amount:	200.00 PEN
		Merchant:	IZI* DISTRIBUIDORA JG D LO
		Location:	LIMA, PE
		Jurisdiction:	DOMESTIC-PE

(...)

Lectura del chip

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	094820		F38
Risk Score:	33		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	200.00	SOL	
US Authorization Amount:	59.53	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	06:01:57 PM	Pacific Time	
	02:01:57	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

7° operación de S/ 200,00

Séptima operación "IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO" por el monto de S/ 200.00:

Transaction Details	
Card/Account #:	4040-****-****-9148
Network:	0002
Tran ID:	466017073585155
ARN:	
Retrieval Ref #:	601702443911
Tran Type:	Auth
Tran Date:	01/17/26
Processing:	
Date:	
Tran Amount:	200.00 PEN
Issuer:	Financiera OH S.A.
CH Name:	
Acquirer:	PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A.
Merchant:	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO
Location:	LIMA, PE
Jurisdiction:	DOMESTIC-PE

(...)

Lectura del chip

Authorization Data	
Response Code:	00
Reject Reason Code:	0000
Authorization Code:	094932
Risk Score:	32
Risk Score Reason Code 1:	0
Risk Score Reason Code 2:	0
Compromised Account Risk Condition Code:	00
Compromised Event Reference ID:	00
Risk Assessment Condition Code 3:	00
Authorization Amount:	200.00 SOL
US Authorization Amount:	59.53 UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit:	0.00 SOL
Authorization Time:	06:02:42 PM Pacific Time
Authorization Source Ind:	02:02:42 GMT
Downgrade Reason Code:	5
Partial Authorization Eligible:	0
PIN was present:	Yes

18. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Operación N°	1	2	3
Tarjeta de Crédito N°	4040-****-****-9148	4040-****-****-9148	4040-****-****-9148
Fecha y hora	16/01/2025 – 20:52:10 UTC	16/01/2025 – 20:52:56 UTC	16/01/2025 – 20:55:34 UTC
Establecimiento	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO
Monto de Operación S/	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Código de autorización	093224	093351	093802
Modo de entrada ⁹	05 – Lectura de chip ¹⁰	05 – Lectura de chip	05 – Lectura de chip
Código de respuesta ¹¹	00-Aprobado y completado satisfactoriamente ¹²	00-Aprobado y completado satisfactoriamente	00-Aprobado y completado satisfactoriamente
Pin presente ¹³	Si ¹⁴	Si	Si

Operación N°	4	5	6
Tarjeta de Crédito N°	4040-****-****-9148	4040-****-****-9148	4040-****-****-9148
Fecha y hora	16/01/2025 – 20:56:09 UTC	16/01/2025 – 20:56:46 UTC	16/01/2025 – 21:01:57 UTC

⁹ Traducción libre de: *Entry Mode*.¹⁰ Traducción libre de: *Chip Card Read*.¹¹ Traducción libre de: *Response Code*.¹² Traducción libre de: *Approved and completed successfully*.¹³ Traducción libre de: *PIN was present*.¹⁴ Traducción libre de: *Yes*.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

Establecimiento	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO
Monto de Operación S/	3 000,00	3 000,00	200,00
Código de autorización	093915	093990	094820
Modo de entrada	05 – Lectura de chip	05 – Lectura de chip	05 – Lectura de chip
Código de respuesta	00-Aprobado y completado satisfactoriamente	00-Aprobado y completado satisfactoriamente	00-Aprobado y completado satisfactoriamente
Pin presente	Si	Si	Si

Operación N°	7
Tarjeta de Crédito N°	4040-****-****-9148
Fecha y hora	16/01/2025 – 21:02:42 UTC
Establecimiento	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO
Monto de Operación S/	200,00
Código de autorización	094932
Modo de entrada	05 – Lectura de chip
Código de respuesta	00-Aprobado y completado satisfactoriamente
Pin presente	Si

19. Tras el análisis de los elementos de convicción mencionados, se aprecia que las operaciones se realizaron con la presencia física de la tarjeta de crédito de la denunciante, pues el código “05” en el campo “Modo de Entrada” da cuenta de que los consumos se ejecutaron con la lectura del chip de la tarjeta de crédito.
20. Asimismo, la información contenida en el reporte de la empresa procesadora (Visa), permite corroborar que la clave secreta de la tarjeta de crédito de la denunciante fue ingresada en el dispositivo POS, por cada operación, lo cual dio como resultado “Si” en el registro “PIN presente” y código de respuesta “00 Aprobado y completado satisfactoriamente”. En ese sentido, de una revisión conjunta de los medios probatorios aportados al procedimiento, se puede concluir que los consumos denunciados fueron válidamente autorizados con la tarjeta de crédito de la señora Heredia y el ingreso de su clave secreta en cada operación.
21. En línea con lo expuesto, la Financiera precisó que los consumos materia de análisis no requirieron la suscripción de un *voucher*, sino que se autorizaron con el uso de la clave secreta, dado que esta era la condición de la tarjeta de crédito contratada por la señora Heredia, lo cual, en efecto, se verifica con los medios probatorios aportados en el procedimiento.
22. Cabe precisar que, de la revisión de la página web¹⁵ de la denunciada, se verifica que la tarjeta de crédito OH! tiene la posibilidad de realizar compras con la lectura del chip de la tarjeta **o sin contacto (contactless)**; además, de los videos instructivos publicados en la cuenta oficial de la Financiera¹⁶ se ha podido constatar que los consumos presenciales con la tarjeta de crédito se pueden realizar con el uso de la clave secreta. Las referidas capturas de pantalla se pueden apreciar a continuación:

¹⁵ <https://tarjetaoh.pe/productos/tarjeta-de-credito> (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁶ https://www.youtube.com/watch?v=uZ_IQ28iytg (Página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

Conoce nuestros tipos de tarjetas de crédito oh!
Obtén beneficios en la red de retailers más diversa y completa del país!

Tarjeta de crédito Física

- ✓ Recóglala en cualquiera de nuestros Centros de Atención.
- ✓ Disfrútala en tus tiendas favoritas en el Perú o en el extranjero, para compras presenciales o online.
- ✓ **Proteger tus compras con la tecnología de pago sin contacto (contactless) sin tener que mostrar el CVV a terceros.**
- ✓ Ahorra todos los días con nuestros descuentos exclusivos.

[¡Pídelo aquí!](#)

Tarjeta de crédito Digital

- ✓ Recíbela 100% virtual.
- ✓ Útil para comprar por internet en todo el mundo.
- ✓ Protege tus compras con un CVV dinámico que cambia cada 90 segundos.
- ✓ Ahorra todos los días con nuestros descuentos exclusivos.

[¡Pídelo aquí!](#)



23. Asimismo, la Financiera indicó que cumplió con notificar a la señora Heredia la realización de las operaciones no reconocidas; tal como se detalla a continuación:

Reporte de notificación

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2

The screenshot shows the AWS IAM console 'Groups' page. The table lists groups with columns for 'Name', 'Users', and 'Permissions'. A red box highlights the 'group' column, and a blue box highlights the 'Users' column. The 'Users' column shows a list of users, including 'root' and 'root@amazon.com'.

Constancias enviadas a la denunciante

1

2

3



4

5

6



7



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2

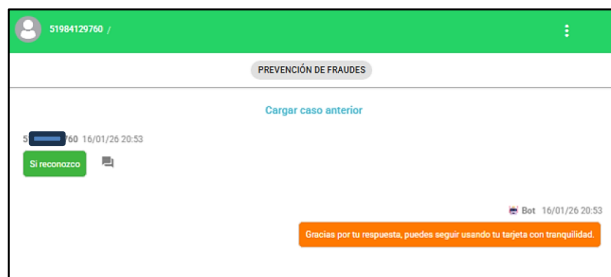


24. Adicionalmente, la Financiera señaló que la primera operación denunciada generó alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito de la denunciante el 16 de enero de 2026 a las 20:52:59 horas, sin embargo, el bloqueo fue levantando por la señora Heredia pues reconoció haber autorizado dicha transacción vía *whatsapp*. Posteriormente, la recurrente realizó el bloqueo definitivo a las 21:16:52 horas. Los reportes presentados por la denunciada se muestran a continuación:

Alertamiento

Información Registrada por Cliente										Detalle de Transacción									
No. Cliente	No. Cuenta	Fecha	Detalle	Importe	Moneda	Estado	Fecha de Vencimiento	No. Tarjeta	No. Cuenta	Fecha	Detalle	Importe	Moneda	Estado	Fecha de Vencimiento	No. Tarjeta	No. Cuenta	Fecha	Detalle
1	10000000000000000000	2026-01-16	20:52:59	3,000.00	S/	Activo	2026-01-16	10000000000000000000	10000000000000000000	2026-01-16	20:52:59	3,000.00	S/	Activo	2026-01-16	10000000000000000000	10000000000000000000	2026-01-16	20:52:59
2	10000000000000000000	2026-01-16	21:16:52	3,000.00	S/	Activo	2026-01-16	10000000000000000000	10000000000000000000	2026-01-16	21:16:52	3,000.00	S/	Activo	2026-01-16	10000000000000000000	10000000000000000000	2026-01-16	21:16:52



**Bloqueo temporal y definitivo**

IN ID 26	IN ID SEC	ICODS	INIDOTA	INIDOTAR	TIPOAR	ICODTRA	TIPOTRA	BLQANT	BLQACT	ORIGEN	TIPO	USUARIO	FECCAM	INIDECAM
441121	22490531	551	0004007190185256494	0004007190185256494	1	FD	001	P	N	0	0	2102	20260116	20260116
441121	22490531	551	0004007190185256494	0004007190185256494	1	FD	001	P	N	0	0	2102	20260116	20260116
441121	22490531	551	0004007190185256494	0004007190185256494	1	FD	001	P	N	0	0	2102	20260116	20260116

25. Ahora bien, respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta presente**, establecidos en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento se observa lo siguiente:
- (i) **Primer factor (Algo que el usuario posee):** En el presente caso, ha quedado acreditada la lectura del chip de la tarjeta de crédito mediante la glosa “05 – Lectura de tarjeta chip” por cada transacción.
 - (ii) **Segundo factor (Algo que el usuario conoce):** En el presente caso, ha quedado acreditado que las operaciones de consumo se concretaron con el ingreso de la clave secreta, mediante las glosas “Pin presente: Si”.
26. En ese sentido, ha quedado acreditado que las operaciones materia de controversia fueron autorizadas correctamente con el uso físico de la tarjeta de crédito de la denunciante, mientras esta se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta, como mecanismo de seguridad que sustituye la firma. Por tanto, se aprecia que las operaciones cuestionadas se efectuaron de manera válida con la tarjeta de crédito de la señora Heredia.
27. En este punto es pertinente precisar que, si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad establece, además de los factores de autenticación, que las operaciones requieren que se acredite un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, y la notificación de los datos de la operación al usuario; debe tenerse en cuenta que ambos requisitos no están expresamente comprendidos en la redacción del numeral 7 del artículo 16° del Reglamento.
28. En efecto, como ha sido indicado previamente, el referido numeral 7, aun cuando se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.1 que estos factores corresponderán al chip de la tarjeta y al ingreso de la clave secreta. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, **ambos elementos serán los únicos a verificar en el análisis de autenticación reforzada de operaciones con tarjeta de crédito presente.**



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2

29. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, incluye en su numeral 7.4¹⁷ el análisis del control ante ataques de hombre en el medio, exclusivamente para **operaciones con tarjeta no presente** y para operaciones con billeteras móviles, las cuales por su naturaleza se encuentran expuestas a sufrir ataques informáticos. En ese sentido, queda reforzada la posición de que la remisión general al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad es únicamente respecto del primer requisito (factores de autenticación) contenido en esta norma, no ocurriendo lo mismo con los 2 requisitos adicionales (control ante ataques de hombre en el medio y notificación de la operación) para los cuales el artículo 16°, numeral 7, del Reglamento de tarjetas contiene disposiciones especiales según el tipo de operación que se trate (con tarjeta presente o tarjeta no presente).
30. En ese sentido, en la medida que el Banco acreditó el proceso de autenticación reforzada para efectuar operaciones con tarjeta presente, según lo expresamente establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento, no corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
31. Sin perjuicio del análisis de validez de las operaciones, las partes formularon alegatos adicionales, los cuales serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal alegada por la Financiera

32. La señora Heredia señaló que no reconocía las operaciones denunciadas pues se efectuaron luego de entregar su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador desde un número oficial de la Financiera y le ofreció una nueva tarjeta con mejores beneficios, para lo cual tuvo que devolver su tarjeta.
33. Al respecto, se cita lo indicado por la señora Heredia en su escrito de denuncia y se muestran los medios probatorios aportados por la denunciante:
- a) El escrito de denuncia, a través del cual la señora Heredia relató con mayor detalle las circunstancias en las cuales entregó su tarjeta de crédito a un tercero:

QUE SUSTENTO MI DENUNCIA EN LOS SIGUIENTE HECHOS:

1. QUE EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2026 ME ENCONTRABA EN MI DOMICILIO ENTONCES A LAS 16:00 P.M. RECIBO UNA LLAMADA DEL TELEFONO 016194800, QUE ES EL MISMO QUE APARECE ANOTADO EN EL REVERSO DE MI TARJETA OH, DICHA PERSONA ME INDICO QUE ERA ASESOR DEL BANCO Y TENIA QUE PAGAR INDICANDOME QUE TRABAJABA PARA EL MISMO, POR EL HECHO DE QUE YO TENIA MEMBRESIA POR UNA TARJETA PREMIUM, Y QUE TENIA QUE PAGAR LA SUMA DE S/. 150.00 SOLES, LA CUAL YO DESCONOCIA, PORQUE MI TARJETA SIEMPRE FUE CLÁSICA CON UN CREDITO DE S/. 15,000.00 SOLES. EL ASESOR ME PROPONE ANULAR ESE COBRO DE LA MEMBRESIA PARA VOLVER A MI TARJETA CLÁSICA, POR LO QUE YO DEBERIA DEVOLVER MI TAREJTA FISICA. ME DIJO QUE ME IBA A ENVIAR UN MOTORIZADO, EL CUAL LLEGÓ A MI DOMICILIO TRANSCURRIDO 2 HORAS APROXIMADAMENTE, LE ENTREGUÉ LA TARJETA, LO CUAL CORTÓ EN EL MISMO MOMENTO, PERO NO ME PERCATÉ SI ME HIZO EL CAMBIO EN ESE MOMENTO, Y ME ENTREGÓ UNA SOLICITUD DE ANULACION, EXONERACION DE MEMBRESIA Y MIGRACION A LA TARJETA DE CREDITO VISA OH CLÁSICA, LA CUAL DEBERIA RECOGER EL DÍA LUNES 19 DE ENERO EN LA OFICINA.

17

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

M-OPS-04/01

Página 16 de 25



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2

- b) La denuncia policial presentada ante la Comisaría PNP San Martín de Porres el 17 de enero de 2026, en la cual la denunciante dejó constancia del fraude del cual fue víctima:

CONTENIDO

LA MISMA QUE DENUNCIA QUE EL DÍA 16/ENE/2026 A LAS 17:40 RECIBIÓ UNA LLAMADA POR MEDIO DE SU CELULAR DEL NRO. +016194800, AL CUAL CONTESTÓ UNA VOZ MASCULINA EL CUAL SE IDENTIFICÓ COMO ASESOR DE LA FINANCIERA OH, CON EL NOMBRE DE JAVIER GONZALES CRUZ, EL MISMO QUE LE INDICÓ QUE POR TENER UNA TARJETA PREMIUM TENÍA QUE PAGAR UNA MEMBRESÍA ANUAL DE S/ 150.00 SOLES, AL CUAL LA DENUNCIANTE LE RESPONDIÓ QUE DESCONOCÍA SOBRE ESA MEMBRESÍA Y QUE SOLO CONTABA CON UNA TARJETA CLÁSICA, POSTERIORMENTE DICHA PERSONA LE INDICÓ QUE UN PERSONAL DE LA FINANCIERA SE ACERCARÍA A SU DOMICILIO Y REALIZABA EL CAMBIO DE SU TARJETA PREMIUM POR UNA TARJETA CLÁSICA, DONDE POSTERIORMENTE LE ESCRIBIERON A LA DENUNCIANTE MEDIANTE EL APLICATIVO WHATSAPP DEL NRO. +51982821347, PRESUNTANDO Y CONFIRMANDO POR LA DIRECCIÓN DE SU DOMICILIO Y REALIZARLE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA FINANCIERA OH, AL CUAL LA DENUNCIANTE LE PROPORCIONÓ SU DIRECCIÓN EXACTA, Y A LAS 18:40 HORA DEL MISMO DÍA LLEGO UN MOTORIZADO DE TEJ MORENA, QUE VESTÍA CON POLO COLOR PLOMO, PANTALÓN JEANS COLOR AZUL, REPITIENDO QUE ERA TRABAJADOR DE LA FINANCIERA OH, AL CUAL LA DENUNCIANTE LE ENTREGÓ SU TARJETA OH, Y DICHO SUJETO PROCEDIÓ A CORTARLO CON LA TUBERA EN VARIAS PARTES PARA LUEGO INTRODUCIRLO EN UN SOBRE JUNTO A UNA SOLICITUD DE ANULACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO DE LA FINANCIERA OH, PARA LUEGO DICHO SUJETO SE RETIRO DEL LUGAR, POSTERIORMENTE LE VOLVIERON A LLAMAR DEL NRO. +016194800, DONDE DICHO SUJETO LE INDICÓ QUE POR LA TARJETA CLÁSICA QUE VOLVIO A OBTENER LE BRINDARÁN 5000 PUNTOS OH, Y PARA CAMBIARLOS A SOLES TENDRÍA QUE RESPONDER SI RECONOZCO AL MENSAJE QUE LE LLEGARÍA A SU APLICATIVO WHATSAPP, AL CUAL LA DENUNCIANTE RESPONDIÓ DE LA MISMA MANERA, POSTERIORMENTE LA DENUNCIANTE SE COMUNICÓ CON ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA FINANCIERA OH, DONDE LE INDICARON QUE REALIZARON TRANSACCIONES BANCARIAS DE SU TARJETA CLÁSICA OH, POR LA SUMA DE S/15400.00 SOLES, Y QUE AUN ESTABAN EN PROCESO POR LO QUE PROCEDIERON A BLOQUEAR DICHA TARJETA, LO QUE DENUNCIANTE LA PNP PARA LOS FINES DE LEY.

- c) La “Solicitud de anulación, exoneración de membresía y migración a Tarjeta de Crédito Visa Oh Clásica” del 16 de enero de 2026; documento que le fue entregado a la denunciante por el *courier* cuando realizó el recojo de la tarjeta:

Financiera OH

**SOLICITUD DE ANULACIÓN, EXONERACIÓN DE MEMBRESÍA Y MIGRACIÓN
A TARJETA DE CRÉDITO VISA OH CLÁSICA**

Sra. HEREDIA QUINTO PILAR, Conste por el presente documento, el Contrato de Cuenta Corriente Especial - Tarjeta de Crédito, que celebra de una parte, FINANCIERA OH con RUC 20522291201, a quien en adelante se denominará EL BANCO; y, de la otra parte, EL CLIENTE, cuyas generales de ley figuran con carácter de declaración jurada en la Solicitud de Tarjeta de Crédito que forma parte integrante del presente contrato.

(...)

Cláusula de Protección
En caso EL CLIENTE hubiera accedido al presente formato de contrato a través de la web o de cualquier otro medio electrónico que EL BANCO hubiera puesto a su disposición, desde ya manifiesta que en el supuesto que existiera alguna discrepancia entre el presente documento impreso y el archivo electrónico del cual se tomó, prevalecerá la versión registrada en los medios electrónicos de EL BANCO.

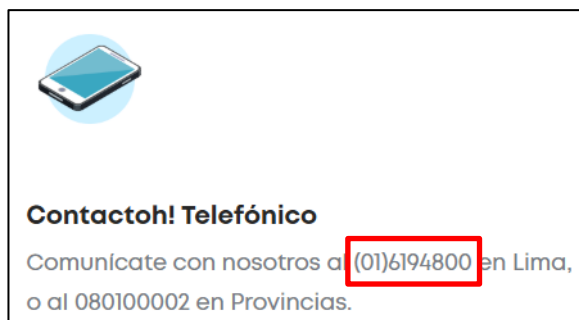
Firmado en señal de conformidad, el 16 de ENERO del 2026.

CLIENTE Tipo y N° Doc. Identidad: DNI: Nombre: FIMA Y HUELLA:	CONYUGE CLIENTE (de ser el caso) Tipo y N° Doc. Identidad: Nombre:	EL BANCO Carlos Gonzales Tzobada Vicepresidente del Directorio y Gerente General
--	---	---

34. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el día 16 de enero de 2026 la denunciante recibió llamadas telefónicas del número (01) 619 4800 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador de la Financiera, quien le habría ofrecido la exoneración del cobro de membresía, para ello

aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, a quien le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.

35. Si bien la señora Heredia aportó al expediente el documento “*Solicitud de anulación, exoneración de membresía y migración a Tarjeta de Crédito Visa Oh Clásica*” con el logotipo de la Financiera, de su lectura se advierte que contiene las cláusulas de un contrato de tarjeta de crédito y no hace alusión a anulación o exoneración de membresía alguna; asimismo, no obra medio probatorio alguno que acredite que la firma impresa en los citados documentos pertenezca a un funcionario de la Financiera; por lo que no se puede concluir que tal documento haya sido emitido por la denunciada.
36. Ahora bien, de la revisión de la página web¹⁸ de la Financiera se verifica que el número 01 619 4800 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:



37. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número (01) 619 4800 pertenece a la denunciada, y que, de forma previa a la realización de las operaciones cuestionadas, la señora Heredia recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada **spoofing**, similar al denominado *vishing*; la cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
38. Así, los medios probatorios aportados por la denunciante no permiten corroborar que la Financiera haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta, en atención a una exoneración de membresía y entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada.
39. Por su parte, la Financiera alegó la ruptura del nexo causal debido a que la denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta, cortarla en su presencia y le requirió información de confidencial de su tarjeta; pese a que informó que nunca pedirá se le brinde información confidencial de la tarjeta a terceros ni que sea entregada a terceros. Para acreditar sus alegatos adjuntó la grabación de la llamada que sostuvo con la señora Heredia, la cual se transcribe a continuación en la parte pertinente:

¹⁸ Ver: <https://tarjetaoh.pe/reclamos> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2****“(…)****Denunciante:** *Aló.***Financiera:** *Aló, buenas noches ¿Me comunico con Pilar Heredia?***Denunciante:** *Sí, ¿de parte?***Financiera:** *Te saluda Bryan Carrasco, prevención de fraude de Financiera Oh.***Denunciante:** *Ya.***Financiera:** *Señora Pilar, recibimos su mensaje que nos indicaba que no reconocía su operación con la tarjeta de crédito.***Denunciante:** *Sí.***Financiera:** *Correcto. Coménteme, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Tiene la tarjeta de crédito en su poder?***Denunciante:** *Mire, eh, a mí me llamaron y me dijeron de que tenía una membresía de ciento cincuenta y nueve, que lo tenía que pagar el 20 de enero, se supone que para el mes de febrero. Yo le digo: ¿Por qué tanto la membresía? Me dijo que mi tarjeta era premium. Yo le digo: Pero yo nunca he tenido tarjeta premium. No, pero es su tarjeta premium y tiene que pagar esa membresía. Entonces, yo le digo: Señor, yo nunca he tenido eso ni nunca he pagado ese monto. Ah, ya, entonces le voy a revisar. Entonces, cuando yo he, he comprobado que el teléfono es del banco, o sea, del banco Oh, eh, le, ya le empecé a dar las razones. Le dije: Mire, señor, yo siempre he tenido la tarjeta clásica, nada más. Siempre he pagado cuarenta y nueve, pero no un monto tan alto. No, pero el asesor no le, no le explicó, no le dijo que cuando le han cambiado... Le digo: Mire, yo tuve un problema en el mes de septiembre del año pasado y bloqueé mi tarjeta, pero pasé como quince, veinte días y prácticamente vine a Lima y en Plaza Norte me dieron, me canjearon mi tarjeta, pero no me explicaron que era premium o cuáles eran los beneficios. No, absolutamente nada de eso me explicaron. Ah, ya, entonces le vamos a anular la membresía y la vamos a cambiar a clásica. Ya, le dije yo, no hay problema, porque yo no, no voy a pagar ese monto. Entonces, me dijo: Ya, entonces le voy a hacer para anularle, pero hay dos opciones: que se le cierra completamente ya la tarjeta premium y si no, eh, y usted sigue con la clásica y tiene los beneficios de que, por ejemplo, bueno, tiene los descuentos igual, que puede comprar, su membresía va a ser cuarenta y nueve y por la compra de cincuenta soles le vamos a dar cinco mil puntos, ¿no?***Financiera:** *Correcto.***Denunciante:** *Entonces, si usted va a ingresar como nueva, cuando compre cincuenta más, le vamos a dar cinco mil puntos. Usted tiene ahorita algo de tres cuarenta, me dijo, puntos en su clásica, tiene puntos. ¿Quiere que le sumemos como algo efectivo o que se lo hagamos como puntos? Bueno, yo le digo: O sea, ya, sí, pero, ¿en qué consiste? No, usted puede comprar en cualquier establecimiento, cualquier cosa, me dice, lo que usted guste o en la misma tienda con ese, con ese saldo que puede obtener. Y solamente va a tener que comprar quinientos sesenta y cinco al año. No mensualmente, puede ser, pero que al año acumule los quinientos sesenta y cinco. Entonces, yo le acepté todo eso y entonces me dijo: Ya se ha anulado, me dijo, pero su tarjeta, ¿quiere que lo lleven mañana o, en todo caso, esto, van a, ¿cómo se llama? ¿O que va a ir usted a, a recibirlo? Yo le dije: Yo siempre voy a Plaza Norte, entonces mejor que me lo entreguen en Plaza Norte.***Financiera:** *Correcto.***Denunciante:** *Y de, y de ahí salió, le salió que esto, a ver, sale un mensaje en donde dice, ¿no? Que yo he hecho una compra con una tarjeta, porque me dice: Ingresa tu WhatsApp, que te van a enviar un, un mensaje en donde tienes que decir "sí, reconozco". Pero cuando yo ingreso al WhatsApp sale que yo estoy haciendo una compra de tres mil en la compañía de DJ, distribuidora JGL. Le digo: Señor, pero esta de acá... Me dice: No, me dice, eso es para pasarte, para pasarte por los puntos. Porque me preguntó: ¿Quiere que lo haga como puntos o quiere que lo, lo haga como efectivo? Y entonces, esto, yo le dije: No, mejor que sea con, con efectivo. Pero salió eso y yo le dije, me dijo: No, eso están haciéndolo porque van a, después le van a abonar, para eso están haciendo, sino que te tienen que enviar un segundo mensaje. Entonces, en eso, esto, detecté de que en el correo enviaron, ¿no? De que se estaban haciendo compras, repetían. Le digo: Pero acá, señor, hay una compra y acá hay otra compra. No, es que seguramente no está ingresando, por eso que le están enviando varias veces para reconocer. Y hay un, acá en el saldo que están enviando, porque ya después he bloqueado la tarjeta y estoy llamándoles a ustedes, pero no contestan. Entonces, esto, he visto que hay cinco, eh, de tres mil y dos de doscientos.*

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

Financiera: Correcto, a ver, le comento. Eh, señora Pilar, eh, esas personas que supuestamente se han comunicado con usted no son personas del banco, ¿sí? Son, eh, personas externas que no laboran con Financiera Oh. Recordarle, además, que Financiera Oh no realiza ese tipo de procedimientos de acercarse, eh, a su domicilio. **Me indica que se acercaron a su domicilio y usted le entregó la tarjeta, ¿verdad?**

Denunciante: Sí, o sea, me mandó un escrito. Tengo acá el escrito que dice: **Solicitud de anulación y migración a la tarjeta de crédito visa clásica.**

Financiera: Correcto. Financiera Oh no realiza ese tipo de procedimientos, señora, eh, Pilar. Eh, las personas que han realizado ese procedimiento no son personas que laboran para Financiera Oh. Lo que vamos a hacer en este momento, bueno, el día de mañana, eh, usted me indica que ya realizó el bloqueo de la tarjeta de crédito, ¿verdad?

Denunciante: Sí, porque como ya se corta prácticamente, porque me dice esto, lo otro, y me han cortado la tarjeta.

Financiera: Al momento que usted entrega la tarjeta, eh, los supuestos defraudadores no han cortado su tarjeta de crédito, han cortado otra tarjeta, al parecer, porque posterior a ello se han realizado los consumos con su tarjeta de crédito.

Denunciante: O cogieron el número, no lo sé, pero sí en mi cara lo cortaron, porque yo lo iba a cortar.

Financiera: No, a ver, son consumos presenciales con su tarjeta de crédito que culminan en noventa y uno cuarenta y ocho, por eso como indico. Al parecer, lo que han cortado no ha sido su tarjeta y ha sido otra tarjeta, ¿no?

Denunciante: Ya.

Financiera: Eh, correcto. En todo caso, vamos a proceder con el bloqueo definitivo de la tarjeta de crédito, ¿sí? (...)”
(énfasis añadido)

40. De la revisión del referido audio se aprecia que la denunciante reconoció que recibió la llamada de una persona que se identificó como trabajador de la Financiera y le habría ofrecido la exoneración del cobro de membresía y la entrega de una nueva tarjeta clásica, por lo que coordinó la entrega de su tarjeta mediante un *courier*, a quien se la entregó y la cortó en su presencia; sin embargo, se llevó el plástico.
41. En concordancia con lo anterior, de la revisión de la denuncia policial se aprecia que la consumidora reconoció que recibió la llamada de una persona quien se habría identificado como trabajador de la Financiera, quien le habría ofrecido la exoneración del cobro de membresía y la entrega de una nueva Tarjeta de Crédito Oh Clásica, coordinó el recojo de la tarjeta mediante un *courier*, a quien le entregó su tarjeta y la cortó en su presencia.
42. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Heredia, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que la Financiera le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁹, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

[Ver imagen en la siguiente página]

¹⁹

Ver: <https://tarjetaoh.pe/prevencion-de-fraudes/identifica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

Recojo de tarjeta

Es una estafa que consiste en que una persona se hace pasar por un colaborador de Financiera ohl y se comunica contigo para solicitar la devolución de tu Tarjeta ohl utilizando diferentes excusas o motivos falsos. Luego de recoger la tarjeta, la usan para retirar efectivo o hacer compras en diferentes comercios.

¿Cómo identificarlo?

Sabrás que estás siendo víctima de un intento de estafa si te llaman o escriben para recoger tu tarjeta. Te mencionamos algunas de las excusas utilizadas por estos defraudadores: Exoneración de membresía, cambio de tarjeta, anulación o cancelación de tarjeta, entre otras razones similares. Luego, coordinan la fecha, hora y lugar en la que un supuesto colaborador recogerá la tarjeta.



43. En ese sentido, aun cuando la Financiera se encuentre obligada a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que la Financiera ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones cuestionadas, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de obtener una nueva que le fue ofrecida.
44. En ese contexto, si bien la señora Heredia cuestionó la validez de las operaciones denunciadas debido a que estas habían sido realizadas luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador de la Financiera para la entrega de una nueva, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal de la denunciada hubiese participado en la realización de las operaciones cuestionadas, sobre todo porque quedó acreditado que la señora Heredia fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dichas operaciones.
45. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras²⁰.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

46. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

²⁰

Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

47. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
48. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero — pese a que los propios mensajes de la Financiera informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
49. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad de la denunciada.

Sobre el alegato (ii)

50. La señora Heredia cuestionó la validez de las operaciones denunciadas bajo el argumento de que su saldo disponible en la tarjeta era menor al consumido. En su escrito de denuncia, la recurrente precisó que su línea de crédito era de S/ 15 000,00, ya había dispuesto de S/ 1 100,00 y las siete operaciones denunciadas fueron por un total de S/ 15 400,00, lo cual resulta mayor a su saldo disponible.
51. En sus descargos, la Financiera alegó que la documentación contractual faculta el uso de sobregiro en la tarjeta de la denunciante.
52. Para acreditar su defensa, la denunciada aportó la Hoja Resumen de la tarjeta de crédito de la denunciante y el reporte de su sistema, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja Resumen

Servicios adicionales de la tarjeta de crédito				
	Consumos por internet	Consumos en el extranjero	Disposición de efectivo	Sobregiro
Tarjeta oh! Plus / Tarjeta oh! Tarjeta oh! con garantía	SI	SI	SI	SI
Tarjeta Cero	NO	NO	SI	SI
Tarjeta Básica (sin membresía)	SI	SI	SI	SI

Reporte

Banco: 055 FINANCIERA UNO									
Teclee la opción a usar:									
2=Modificar 5=Visualizar									
Op	Numero Tarjeta	Tipo	Area	Estado	Fec/hora Ult.Actua.	US\$GE	D/E	E-C	CONS SOB/G
	0004040	9148	Tarjeta	03 Tarjetahabiente	2025/09/27 10:42:41	\$	\$	\$	\$

53. De los medios probatorios aportados por la Financiera, se advierte que la Tarjeta de Crédito Clásica N° 4040-****-****-9148 de la denunciante mantenía habilitada la opción de sobregiro como una condición contractual. Dicha circunstancia se corrobora con el reporte

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

del sistema interno, el cual confirma que la tarjeta se encontraba facultada para realizar operaciones por encima de su línea de crédito.

54. Por consiguiente, el hecho de que las transacciones cuestionadas excedieran el límite de crédito no vicia su validez, pues la tarjeta contaba con la habilitación correspondiente para sobregiros. En tal sentido, corresponde desestimar los argumentos de la denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (iii)

55. La señora Heredia alegó que nunca ha realizado movimientos de consumo tan elevados en un solo día. A partir de esta alegación, se colige que su cuestionamiento se direcciona al hecho de que la Financiera no hubiera activado una alerta o medida preventiva que evitara la realización de las operaciones, tomando en cuenta su comportamiento histórico de consumo.

56. Al respecto, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

57. A fin de evaluar el comportamiento habitual de consumo de la señora Heredia, corresponde analizar los estados de cuenta del período del 19 de mayo al 18 de diciembre de 2025, en los cuales se aprecia que la denunciante ha realizado transacciones en su tarjeta de acuerdo con las siguientes características:

- Tipo y canal de operaciones habituales: consumos presenciales.
- Frecuencia de uso: el 13 de junio de 2025 se realizaron hasta tres (3) operaciones por día.
- Importe máximo de operación: en el período señalado se aprecia el cargo de una operación por el importe de S/ 900,00, realizada el 4 de septiembre de 2025.

58. De la revisión de los movimientos de la señora Heredia se aprecia que realizaba hasta tres operaciones por día y por canales presenciales; asimismo, realizaba consumos por montos menores a las operaciones materia de denuncia.

59. En el presente caso, el 16 de enero de 2026 se realizaron siete (7) operaciones de consumo presencial. La primera de ellas, por un importe de S/ 3 000,00, resultó elevada en comparación con el promedio histórico de la denunciante. Por este motivo, la Financiera la detectó como inusual, generó una alerta y procedió con el bloqueo temporal de la tarjeta de crédito (ver numeral 32). Asimismo, se comunicó vía *WhatsApp* con la usuaria para consultar si reconocía dicha transacción; ante ello, la denunciante seleccionó la opción: "Si reconozco". En consecuencia, la entidad procedió a levantar el bloqueo y el consumo se integró al historial de la denunciante.

60. Bajo esa línea y con el antecedente mencionado, se realizaron las siguientes cuatro transacciones (de la segunda a la quinta), también por S/ 3 000,00 cada una. Estas ya no resultan ajenas al comportamiento de la denunciante debido a la validación previa.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

Finalmente, se efectuaron dos operaciones por S/ 200,00, montos considerablemente inferiores a los anteriores.

61. En conclusión, en la medida que las operaciones denunciadas inicialmente se apartaban del perfil de consumo habitual de la señora Heredia, la entidad financiera activó las alertas, los mecanismos de comunicación e incluso el bloqueo preventivo del plástico. No obstante, al haber reconocido la propia denunciante la legitimidad de las transacciones, se superaron los filtros de seguridad y los consumos se incorporaron a su historial de consumo. Por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.
62. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Financiera, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de siete (7) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-9148 de la denunciante, en tanto ha quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Infinance XP S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de siete (7) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4040-****-****-9148 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante, referidos a que: (a) se efectuaron luego de entregar su tarjeta a un *courier* de la denunciada, esto tras recibir previamente la llamada telefónica de un presunto trabajador desde un número oficial de la Financiera y le ofreció una nueva tarjeta con mejores beneficios, para lo cual tuvo que devolver su tarjeta; (b) su saldo disponible en la tarjeta era menor al consumido; y, (c) nunca ha realizado movimientos de consumo tan elevados en un solo día:

Fecha	Detalle	Importe S/
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	3 000,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	200,00
16/01/2026	IZI*DISTRIBUIDORA JG D LO	200,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N°2 en un plazo

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0842-2026/PS2**

máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²¹, caso contrario la resolución quedará consentida.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²², las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**²¹**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 32°.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**Artículo 222°.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²²**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 25 de 25